[별지 제3-1호 서식]

개인정보보호 신청에 따른 제한 사유 등 안내서

교부 · 공시제한대상자	□□□
교부 · 공시제한대상자와 안내서를 받는 사람의 관계	□□□의 (관계: 본인, 배우자, 직계혈족)
가정폭력피해자의 개인정보보호 신청일	20 . . .
교부 · 공시 제한의 근거	**가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조(증명서의 교부 등)** ⑧ 「가정폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자(이하 "가정폭력피해자"라 한다) 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족을 지정(이하 "교부제한대상자"라 한다)하여 시 · 읍 · 면의 장에게 제1항 및 제2항에 따른 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 제한하거나 그 제한을 해지하도록 신청할 수 있다. ⑨ 시 · 읍 · 면의 장은 제8항에 따른 신청을 받은 때에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 교부제한대상자 또는 그 대리인에게 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서를 교부하지 아니할 수 있다. **가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조의2(가정폭력피해자에 관한 기록사항의 공시 제한)** ① 가정폭력피해자 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족(배우자 또는 직계혈족이었던 사람을 포함한다)을 지정(이하 "공시제한대상자"라 한다)하여 시 · 읍 · 면의 장에게 등록부등 중 가정폭력피해자에 관한 기록사항을 가리도록 제한하거나 그 제한을 해지하도록 신청할 수 있다. ② 시 · 읍 · 면의 장은 제1항에 따른 신청을 받은 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 사람에게 제14조 제1항 및 제2항에 따른 등록사항별 증명서를 교부하거나 제14조의3에 따른 등록사항별 증명서를 발급할 때 가정폭력피해자에 관한 기록사항을 가리고 교부하거나 발급할 수 있다. 다만, 제14조제1항 각 호에 해당하여 등록사항별 증명서를 교부할 때에는 해당 사항을 가리지 아니하고 교부할 수 있다. 1. 공시제한대상자의 등록사항별 증명서: 공시제한대상자 본인등 또는 그 대리인 2. 공시제한대상자의 배우자 또는 직계혈족으로서 가정폭력피해자가 아닌 사람의 등록사항별 증명서: 공시제한대상자 또는 그 대리인 **가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제25조의3(가정폭력피해자의 교부 · 공시제한 신청 · 해지절차 및 범위)** ② 교부제한대상자에 대하여 교부, 열람 등이 제한되는 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 가정폭력피해자를 본인으로 하는 법 제15조의 등록사항별 증명서 전부 2. 가정폭력피해자를 본인으로 하는 등록부등의 기록사항 전부 ③ 공시제한대상자 본인등에 대하여 공시가 제한되는 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 특정등록사항 · 일반등록사항 중 가정폭력피해자의 성명, 출생연월일, 주민등록번호, 성별, 본에 관한 사항 등 가정폭력피해자에 대한 기록사항 전부 2. 제적부의 기록사항 중 가정폭력피해자에 관한 기록사항 전부 3. 그 밖에 위 각 호에 준하는 가정폭력피해자의 개인정보
불복 절차	가정폭력피해자의 개인정보보호 신청에 의하여 교부 · 공시제한대상자로 지정된 사람은, 그 신청이 부당함을 이유로 「가족관계 등록 등에 관한 법률」 제109조에 따라 관할 가정법원(교부 · 공시제한대상자에게 증명서의 발급 · 교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서의 발급 · 교부 등을 한 시 · 읍 · 면을 관할하는 법원을 말함)에 i) 교부 · 공시제한대상자 중 일부인 특정인 본인에 대한 개별적인 제한 신청의 해지 또는 ii) 가정폭력피해자의 개인정보보호 신청이 부당함을 이유로 한 개인정보보호 신청 전부의 해지를 구하는 불복의 신청을 할 수 있습니다.

△△△님은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조제8항, 같은 법 제15조의2제1항에 따른 가정폭력피해자의 개인정보보호신청으로 인하여 같은 법 제14조제9항, 같은 법 제15조의2제2항에 따라 가정폭력피해자의 등록사항별 증명서의 교부가 제한되거나 가정폭력피해자 이외의 사람의 등록사항별 증명서 기재사항 등의 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리되기에 위와 같이 통보합니다.

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 ○○○ (인)

[별지 제3-2호 서식]

개인정보보호 신청에 따른 제한 사유 등 안내서

교부·공시제한대상자	□□□
교부·공시제한대상자와 안내서를 받는 사람의 관계	□□□의 (관계: 본인, 배우자, 직계혈족)
가정폭력피해자의 개인정보보호 신청일	20 . . .
교부·공시 제한의 근거	**가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조(증명서의 교부 등)** ⑧ 「가정폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자(이하 "가정폭력피해자"라 한다) 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족을 지정(이하 "교부제한대상자"라 한다)하여 시·읍·면의 장에게 제1항 및 제2항에 따른 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 제한하거나 그 제한을 해지하도록 신청할 수 있다. ⑨ 시·읍·면의 장은 제8항에 따른 신청을 받은 때에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 교부제한대상자 또는 그 대리인에게 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서를 교부하지 아니할 수 있다. **가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조의2(가정폭력피해자에 관한 기록사항의 공시 제한)** ① 가정폭력피해자 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족(배우자 또는 직계혈족이었던 사람을 포함한다)을 지정(이하 "공시제한대상자"라 한다)하여 시·읍·면의 장에게 등록부등 중 가정폭력피해자에 관한 기록사항을 가리도록 제한하거나 그 제한을 해지하도록 신청할 수 있다. ② 시·읍·면의 장은 제1항에 따른 신청을 받은 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 사람에게 제14조제1항 및 제2항에 따른 등록사항별 증명서를 교부하거나 제14조의3에 따른 등록사항별 증명서를 발급할 때 가정폭력피해자에 관한 기록사항을 가리고 교부하거나 발급할 수 있다. 다만, 제14조제1항 각 호에 해당하여 등록사항별 증명서를 교부할 때에는 해당 사항을 가리지 아니하고 교부할 수 있다. 1. 공시제한대상자의 등록사항별 증명서: 공시제한대상자 본인등 또는 그 대리인 2. 공시제한대상자의 배우자 또는 직계혈족으로서 가정폭력피해자가 아닌 사람의 등록사항별 증명서: 공시제한대상자 또는 그 대리인 **가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제25조의3(가정폭력피해자의 교부·공시제한 신청·해지절차 및 범위)** ② 교부제한대상자에 대하여 교부, 열람 등이 제한되는 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 가정폭력피해자를 본인으로 하는 법 제15조의 등록사항별 증명서 전부 2. 가정폭력피해자를 본인으로 하는 등록부등의 기록사항 전부 ③ 공시제한대상자 본인등에 대하여 공시가 제한되는 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 특정등록사항·일반등록사항 중 가정폭력피해자의 성명, 출생연월일, 주민등록번호, 성별, 본에 관한 사항 등 가정폭력피해자에 대한 기록사항 전부 2. 제적부의 기록사항 중 가정폭력피해자에 관한 기록사항 전부 3. 그 밖에 위 각 호에 준하는 가정폭력피해자의 개인정보
불복 절차	가정폭력피해자의 개인정보보호 신청에 의하여 교부·공시제한대상자로 지정된 사람은, 그 신청이 부당함을 이유로 「가족관계 등록 등에 관한 법률」 제109조에 따라 관할 가정법원(교부·공시제한대상자에게 증명서의 발급·교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서의 발급·교부 등을 한 시·읍·면을 관할하는 법원을 말함)에 i) 교부·공시제한대상자 중 일부인 특정인 본인에 대한 개별적인 제한 신청의 해지 또는 ii) 가정폭력피해자의 개인정보보호 신청이 부당함을 이유로 한 개인정보보호 신청 전부의 해지를 구하는 불복의 신청을 할 수 있습니다.

△△△님은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조제8항, 같은 법 제15조의2제1항에 따른 가정폭력피해자의 개인정보보호신청으로 인하여 같은 법 제14조제9항, 같은 법 제15조의2제2항에 따라 가정폭력피해자의 등록사항별 증명서의 교부가 제한되거나 가정폭력피해자 이외의 사람의 등록사항별 증명서 기재사항 등의 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리되기에 위와 같이 통보합니다.

20 년 월 일

○○가정법원장 ○○○ (인)

[별지 제4호 서식]

개인정보보호 신청에 따른 제한대상자 일부 해지 통지서

수　　신: ○ ○ ○

제　　목: 교부 · 공시제한대상자 □ □ □에 대한 제한대상자 일부 해지 통지서

개인정보보호 신청내용	교부 · 공시제한대상자 □ □ □에 대한 제한 신청
	신청일: 20　.　.　.
	신청인: ○ ○ ○ (또는 ○ ○ ○의 대리인)
제한대상자 해지통지	교부 · 공시제한대상자 □ □ □에 대한 제한 해지
	결정일: 20　.　.　.
	결정법원: ○○가정법원(○○가정법원 ○○지원) 결정

수신인의 가정폭력피해자 개인정보보호 신청에 대한 교부 · 공시제한대상자 □ □ □의 불복 신청이 이유 있다는 결정에 따라 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제9조에 의하여 교부 · 공시제한대상자 □ □ □에 대한 제한이 해지되었음을 통지합니다.

※ □ □ □이 증명서 발급·교부 등을 청구할 경우, 가정폭력피해자의 등록사항별 증명서의 발급 · 교부 등이 가능하며, 발급·교부받은 증명서에 가정폭력피해자 본인의 정보가 포함되어 있어도 그 정보가 가림 처리되지 않습니다.

20　.　.　.

○○시(구)·읍·면장　○ ○ ○　직인

[별지 제5호 서식]

개인정보보호 신청 해지(종국) 통지서

수　　신: ○ ○ ○

제　　목: 교부 · 공시제한대상자 □ □ □ 등에 대한 개인정보보호 신청 전부 해지(종국) 통지서

개인정보보호 신청내용	교부 · 공시제한대상자 □ □ □ 등에 대한 제한 신청
	신청일: 20　.　.　.
	신청인: ○ ○ ○ (또는 ○ ○ ○의 대리인)
개인정보보호 신청 전부 해지통지	위 개인정보보호 신청 전부의 해지(종국)
	결정일: 20　.　.　.
	결정법원: ○○가정법원(○○가정법원 ○○지원) 결정

수신인의 가정폭력피해자 개인정보보호 신청에 대한 교부 · 공시제한대상자 □ □ □의 불복 신청이 이유 있다는 결정에 따라 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제9조에 의하여 가정폭력피해자 개인정보보호 신청 전부가 해지(종국)되었음을 통지합니다.

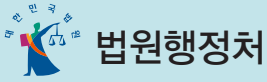
※ □ □ □ 등 교부 · 공시제한대상자가 증명서 발급·교부 등을 청구할 경우, 가정폭력피해자의 등록사항별 증명서의 발급 · 교부 등이 가능하며, 발급·교부받은 증명서에 가정폭력피해자 본인의 정보가 포함되어 있어도 그 정보가 가림 처리되지 않습니다.

20　　.　　.　　.

○○시(구)·읍·면장　　○ ○ ○　　직인

조문별
가족관계 등록사항별 증명서
발급실무편람

인 쇄 2022년 12월
발 행 2022년 12월
발행처 법원행정처
주소. 서울특별시 서초구 서초대로 219
인쇄처 아텍디자인 02-2279-2214


법원행정처